

Số: /BC- NHNN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) trình Chính phủ Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (dự thảo Nghị định) như sau:

I. CHỦ TRƯỞNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã xác định mục tiêu tổng quát: *“Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân”*.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra một trong các mục tiêu trọng tâm như: (i) *“Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán”*; (ii) *“Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững”*; (iii) *“Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”*.

- Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành tại Hội nghị lần thứ 11 Ban hành đã nêu “*Đồng ý chủ trương tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp: cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc, tỉnh, thành phố) kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 01/7/2025 sau khi Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi) có hiệu lực thi hành*”. Thực hiện chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện dẫn đến một số nội dung tại Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) (Nghị định 88) về thẩm quyền xử phạt của các chức danh theo đơn vị hành chính cấp huyện không còn phù hợp.

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã đề ra một trong những quan điểm chỉ đạo “*Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.*” Công tác xây dựng pháp luật phải thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng; xuất phát từ lợi ích toàn cục của đất nước; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh; dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; bảo đảm sự cân đối, hợp lý giữa mức độ hạn chế quyền với lợi ích chính đáng đạt được. Các quy định của luật phải mang tính ổn định, đơn giản, dễ thực hiện, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Phát huy đúng mức vai trò của đạo đức xã hội, các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc tự quản cộng đồng trong điều chỉnh các quan hệ xã hội.

II. RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

Nghị định 88 được nghiên cứu, xây dựng căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20/11/2017, Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18/6/2012. Tuy nhiên, những văn bản này đã được thay thế, do vậy, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định cho phù hợp với các quy định hiện hành. Đồng thời một số văn bản

quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng mới được ban hành. Do đó, các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật này phải được rà soát, sửa đổi phù hợp, thống nhất về chế tài xử phạt tại Dự thảo Nghị định.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo Nghị định với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát

a) Phạm vi rà soát: Gồm toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng có liên quan.

b) Nội dung rà soát: Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị định với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan. NHNN đã sắp xếp bố cục dự thảo Nghị định bằng cách chia dự thảo Nghị định thành các chương theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của NHNN. Tại các chương có nhiều hành vi, dự thảo tách nội dung thành các mục theo trình tự của pháp luật nội dung để đảm bảo quy định đầy đủ hành vi theo pháp luật nội dung, rõ chủ thể áp dụng để đảm bảo tính khoa học, thống nhất, dễ tra cứu và áp dụng. Cụ thể cơ cấu dự thảo Nghị định như sau:

Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng gồm có 04 Chương, 74 Điều (tăng 1 Điều so với Nghị định 88), cụ thể như sau:

- **Chương I:** Quy định chung gồm 06 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh; Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm hành chính nhiều lần; thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt; thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

- **Chương II:** Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền, gồm 54 Điều được chia thành 16 Mục về: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng giấy phép và hành vi bị nghiêm cấm; vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp; vi phạm quy định về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ; vi phạm quy định về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng; vi phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng và hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín

dụng; vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; vi phạm quy định về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ, cung ứng dịch vụ ngân quỹ; vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản và hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân; vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; vi phạm quy định về chế độ thông tin, báo cáo; vi phạm quy định về cản trở việc thanh tra, kiểm tra, không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền; vi phạm quy định về mua, bán và xử lý nợ; Vi phạm quy định về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng.

- **Chương III:** Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm 10 Điều, quy định về: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành Ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính.

- **Chương IV:** Quy định về điều khoản thi hành, gồm 03 Điều.

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT

1. Kết quả chung

NHNN đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88. Qua rà soát đã có 12 Luật, 02 Pháp lệnh, 21 Nghị định và 54 Thông tư về pháp luật chuyên ngành và quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến dự thảo Nghị định (*Phụ lục kèm theo*).

2. Kết quả cụ thể

- **Chương I:** Quy định chung gồm 06 Điều, quy định phạm vi điều chỉnh; Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; vi phạm hành chính nhiều lần; thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hành chính; hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả, nguyên tắc xử phạt; thi hành biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm tại Nghị định này. Những quy định này đã phù hợp với Hiến pháp, Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025, Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung)... không mâu thuẫn, chồng chéo, không làm điều chỉnh, thay đổi nội dung các Nghị định khác có liên quan.

Đối với quy định về hình thức xử phạt, mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả: Dự thảo Nghị định quy định 02 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền, trong đó mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân, mức phạt tiền đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Cách tính thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm để tính thời hiệu xử phạt được quy định cụ thể theo các hành vi trong dự thảo. Qua rà soát, các nội dung này được quy định tại dự thảo Nghị định phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung) và không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

- **Chương II:** Quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và mức phạt tiền, gồm 54 Điều được chia thành 16 Mục tương ứng với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của NHNN, cụ thể như sau:

+ **Mục 1:** Quy định hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng giấy phép và hành vi bị nghiêm cấm, gồm có 02 Điều (Điều 7 và Điều 8) quy định về các hành vi vi phạm quy định về giấy phép do NHNN cấp, hành vi bị nghiêm cấm và những thay đổi phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 7 và Điều 8 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư 32/2024/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã, Thông tư 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 về hồ sơ, trình tự chấp thuận thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (đã được sửa đổi, bổ sung), Thông tư số 34/2024/TT-NHNN quy định việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, Thông tư số 35/2024/TT-NHNN quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng,... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác.

+ **Mục 2:** Quy định hành vi vi phạm về tổ chức, quản trị, điều hành gồm có 03 Điều (từ Điều 9 đến Điều 11) quy định về các hành vi vi phạm quy định về tổ chức, quản trị, điều hành; ban hành điều lệ, quy định nội bộ và hệ thống

kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 9 đến Điều 11 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 3:** Quy định hành vi vi phạm về cổ phần, cổ phiếu, phần vốn góp gồm có 03 Điều (từ Điều 12 đến Điều 14) quy định về các hành vi vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu và giới hạn góp vốn, chuyển nhượng, hoàn trả phần vốn góp; góp vốn, mua cổ phần và chào bán, chuyển nhượng cổ phần. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 12 đến Điều 14 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 16/2024/TT-NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư số 25/2024/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng; Thông tư 52/2024/TT-NHNN quy định việc ngân hàng thương mại có cổ đông, cổ đồng và người có liên quan sở hữu cổ phần vượt tỷ lệ quy định tại Điều 55 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (sửa đổi tại 2017) và thực hiện lộ trình để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2024 ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 4:** Quy định hành vi vi phạm về huy động vốn và phí cung ứng dịch vụ gồm có 02 Điều (Điều 15 và Điều 16) quy định về các hành vi vi phạm quy định về nhận tiền gửi, lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ, kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 15 và Điều 16 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm, Thông tư số 49/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi có kỳ hạn, Thông tư số 01/2021/TT-NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 5:** Quy định hành vi vi phạm về cấp tín dụng, nhận ủy thác, ủy thác và hoạt động liên ngân hàng gồm có 05 Điều (từ Điều 17 đến Điều 21) quy

định về các hành vi vi phạm quy định về cấp tín dụng, điểm giới thiệu dịch vụ, nhận ủy thác và ủy thác, mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, hoạt động liên ngân hàng. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 17 đến Điều 21 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Thông tư số 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng, Thông tư số 43/2016/TT-NHNN quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính, Thông tư số 16/2021/TT-NHNN quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp, Thông tư số 18/2021/TT-NHNN quy định về hoạt động tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 6:** Quy định hành vi vi phạm về hoạt động thông tin tín dụng, hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng gồm có 05 Điều (từ Điều 22 đến Điều 26) quy định về các hành vi vi phạm quy định nguyên tắc, điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, thu thập, xử lý thông tin tín dụng, an toàn, lưu giữ thông tin tín dụng, khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ và trao đổi, cung cấp thông tin tín dụng, điều chỉnh sai sót đối với thông tin tín dụng của khách hàng vay. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 22 đến Điều 26 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, Thông tư số 15/2023/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN Việt Nam ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 7:** Quy định hành vi vi phạm về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng gồm có 02 Điều (Điều 27 và Điều 28). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 27 và Điều 28 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Pháp lệnh Ngoại hối, Nghị định số 24/2012/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, Thông tư số 12/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp, Thông tư số 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 8:** Quy định hành vi vi phạm về thanh toán, quản lý tiền tệ và kho quỹ gồm có 08 Điều (từ Điều 29 đến Điều 36) quy định về các hành vi vi phạm

quy định về thanh toán liên ngân hàng, hoạt động thanh toán, trung gian thanh toán, hoạt động thẻ ngân hàng, hoạt động đại lý thanh toán, công cụ chuyển nhượng, quản lý tiền tệ và kho quỹ, bảo vệ tiền Việt Nam. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 29 đến Điều 36 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Nghị định số 52/2024/NĐ-CP quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP quy định về thanh toán bằng tiền mặt, Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam, Thông tư số 07/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động đại lý thanh toán, Thông tư số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Thông tư số 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng, Thông tư số 40/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, Thông tư số 38/2019/TT-NHNN quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, Thông tư 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 9:** Quy định hành vi vi phạm về mua, đầu tư vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản, hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm có 03 Điều (Điều 37 đến Điều 39). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 37, 38, 39 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Các công cụ chuyển nhượng, Thông tư 38/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động tư vấn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 10:** Quy định hành vi vi phạm về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm có 04 Điều (từ Điều 40 đến Điều 43) quy định về các hành vi vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc, mua tín phiếu NHNN bắt buộc, tỷ lệ bảo đảm an toàn, phân loại tài sản có, cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, trích lập và sử dụng các quỹ. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 39 đến Điều 42 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu, phải thoái,

Thông tư số 16/2024/TT-NHNN quy định về việc xây dựng và thực hiện lộ trình để bảo đảm tuân thủ quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng của tổ chức tín dụng, công ty con của tổ chức tín dụng, Thông tư số 32/2015/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, Thông tư số 31/2024/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 11:** Quy định hành vi vi phạm về bảo hiểm tiền gửi và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân gồm có 02 Điều (Điều 44 và Điều 45). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 44 và Điều 45 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật bảo hiểm tiền gửi, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi, Thông tư số 24/2014/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, Thông tư số 27/2024/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã, việc trích nộp, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 12:** Quy định hành vi vi phạm về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt gồm có 10 Điều (từ Điều 46 đến Điều 55) quy định về các hành vi vi phạm quy định về nhận biết khách hàng; quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; việc xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; quan hệ ngân hàng đại lý, sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới, giám sát đặc biệt giao dịch; báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, báo cáo hành vi nghi ngờ liên quan đến tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; bảo mật, lưu trữ, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu; trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản; niêm phong hoặc tạm giữ tài sản; đánh giá rủi ro và các hành vi bị cấm trong phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố. Các hành vi vi phạm quy định từ Điều 46 đến Điều 55 dự thảo Nghị định được rà

soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống khủng bố, Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 13:** Quy định hành vi vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo gồm có 01 Điều (Điều 56 về hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 56 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 35/2015/TT-NHNN quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 14:** Quy định hành vi vi phạm về cản trở việc thanh tra, kiểm tra không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền gồm có 02 Điều (Điều 57 và Điều 58). Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 57 và Điều 58 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra, Thông tư 27/2018/TT-NHNN quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư số 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 15:** Quy định hành vi vi phạm về mua, bán và xử lý nợ gồm có 02 Điều (Điều 59 và Điều 60) quy định về các hành vi vi phạm quy định về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng; mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của tổ chức tín dụng Việt Nam. Các hành vi vi phạm quy định tại Điều 59 và Điều 60 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Nghị định số 53/2013/NĐ-CP quy định về thành lập tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thông tư số 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

+ **Mục 16:** Quy định hành vi vi phạm về an toàn công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng gồm có 01 Điều (Điều 61). Các hành vi vi phạm quy

định tại Điều 61 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư số 09/2020/TT-NHNN, quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng, Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành Ngân hàng.... không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật khác có liên quan.

- **Chương III:** Quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, gồm có 10 Điều (từ Điều 62 đến Điều 71) quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra ngành ngân hàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Các quy định từ Điều 62 đến Điều 71 dự thảo Nghị định được rà soát và dẫn chiếu theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Thanh tra, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung) không có mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định về xử phạt vi phạm hành chính và pháp luật khác có liên quan.

- **Chương IV:** Quy định về điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 72 đến Điều 74), quy định về hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.

Trên đây là báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 88. Qua rà soát nội dung của dự thảo Nghị định, các nội dung được quy định trong dự thảo Nghị định đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về tiền tệ ngân hàng, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và không có sự mâu thuẫn, chồng chéo với các văn bản, quy định của lĩnh vực khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
 - Bộ Tư pháp;
 - Ban Lãnh đạo NHNN (để b/c);
 - Lưu: VP, ATHT1.
- PKOANH

**KT.THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC**

Đoàn Thái Sơn

